

Parecer

Solicita o Exmo. Senhor Diogo Gomes, por formulário de contato nº 1394, datado de 07 de maio de 2026 e registado com a nossa referência ENT/2026/9708, esclarecimentos acerca do enquadramento legal de ações promocionais em máquinas automáticas. Trata-se de máquinas automáticas de venda de produtos, os quais serão caixas surpresa ("mystery boxes").

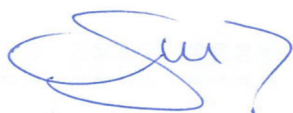
Considerando o pedido de esclarecimento, e atenta a posição oficial deste Serviço acerca do seu teor, deverá o requerente ser informado do seguinte:

1. De acordo com o funcionamento descrito pelo requerente, e tratando-se de uma venda de produto através de um equipamento eletrónico, será do nosso entendimento que este tipo de equipamento não se enquadra na definição de máquina de jogo de fortuna ou azar, conforme prevista no Decreto-Lei 422/89 de 02 de dezembro.

No mesmo sentido também é possível afirmar que não estamos perante um jogo, mas de uma mera aquisição de produtos. Não obstante o cliente desconhecer o bem que está a adquirir em concreto, vai sempre adquirir um produto.

2. Da mesma forma não nos parece que, pelo funcionamento e características do equipamento, seja enquadrável no conceito de modalidade afim de jogos de fortuna ou azar.
3. Face ao exposto, este tipo de equipamento, conforme descrito pelo requerente, não carece, no que a este Serviço diz respeito, de qualquer tipo de licença ou autorização.

À Consideração Superior,



Américo Santos